

**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES
RESSOURCES FORESTIERES, DE LA
PROTECTION COTIERE ET DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE**

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

**TOGO GREEN FUND
(TGF)**

CONSEIL D'ADMINISTRATION

**PROJET DE REGLEMENT INTERIEUR
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

CHAPITRE PREMIER : DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION

Article 1er : Objet

Le présent règlement intérieur est adopté par le Conseil d'administration du Togo Green Fund (TGF), en application de l'article 18 du décret constitutif fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du TGF.

Il fixe les règles d'organisation, de fonctionnement et de délibération du Conseil d'administration, ainsi que les règles complémentaires nécessaires à la mise en œuvre des missions confiées au TGF.

Il complète les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'arrêté ministériel portant définition des attributions des structures de gouvernance du TGF, et la Charte éthique et déontologique du TGF.

Article 2 : Champ d'application

Le présent règlement intérieur s'applique aux membres du Conseil d'administration du TGF, à toute personne appelée à siéger ou à participer à titre consultatif aux travaux du Conseil d'administration ou de ses sous-comités, ainsi que, dans les matières qui les concernent, à l'ensemble des organes, dirigeants et acteurs du TGF.

CHAPITRE II : DE LA COMPOSITION ET DU STATUT DES MEMBRES

Article 3 : Composition

Conformément à l'article 8 du décret constitutif, le Conseil d'administration du TGF est composé de sept (7) membres.

Le Conseil d'administration peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont les compétences sont jugées nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ces personnes ressources n'ont pas voix délibérative.

Article 4 : Nomination et durée du mandat

Conformément à l'article 10 du décret constitutif, les membres du Conseil d'administration sont nommés par décret en conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (1) fois.

Les membres du Conseil d'administration sont proposés sur la base de leur profil, de leurs compétences et de leurs expériences significatives dans les domaines d'intervention du TGF.

Le mandat des membres du Conseil expire à l'issue de la session ayant statué sur les comptes du dernier exercice de leur mandat.

Article 5 : Présidence du Conseil d'administration

Le président du Conseil d'administration est nommé par décret du Président du Conseil, dans les conditions fixées par l'article 11 du décret constitutif.

La durée du mandat du président du Conseil d'administration ne peut excéder celle de son mandat de membre du Conseil d'administration.

Le président convoque les réunions du Conseil d'administration, en fixe l'ordre du jour et en dirige les travaux. Il préside les séances, veille à la régularité des délibérations et à la discipline des débats.

Il encourage les contributions actives de tous les membres du Conseil, communique avec eux entre les réunions et travaille en étroite collaboration avec la direction générale, dans le cadre de l'exécution des activités courantes du Conseil d'administration.

Article 6 : Représentation des membres empêchés

Tout membre empêché de participer à une réunion peut se faire représenter par un autre membre au moyen d'une procuration écrite, dans les conditions fixées à l'article 14 du décret constitutif. Aucun membre ne peut être détenteur de plus d'une procuration.

Article 7 : Absence répétée et vacance de siège

Tout membre absent sans motif valable à trois (3) réunions consécutives est réputé démissionnaire. Le président du Conseil d'administration en informe sans délai, par courrier, le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé des finances afin qu'il soit procédé à son remplacement.

Conformément à l'article 12 du décret constitutif, en cas de vacance de siège pour révocation, mutation, démission, décès ou tout autre motif, le membre concerné est remplacé, dans les mêmes formes que sa nomination, par un autre membre de la structure représentée, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification au Conseil d'administration de ladite vacance.

Le membre remplaçant poursuit le mandat en cours pour le reste de sa durée.

Article 8 : Sous-comités

Conformément à l'article 9 du décret constitutif, le Conseil d'administration peut mettre en place en son sein des sous-comités chargés d'étudier des questions spécifiques soumises à son examen. Le mandat, la composition, les attributions, la durée des travaux et les modalités de fonctionnement de chaque sous-comité sont fixés par délibération du Conseil d'administration.

Article 9 : Recours à des experts externes

Le Conseil d'administration et ses sous-comités peuvent recourir à des experts externes indépendants dont l'expertise est jugée utile. Ces experts sont soumis à l'obligation de déclaration d'intérêts et aux règles de la Charte éthique et déontologique du TGF.

CHAPITRE III : DE L'ORGANISATION DES REUNIONS

Article 10 : Sessions ordinaires

Le Conseil d'administration se réunit en session ordinaire une (1) fois par trimestre, sur convocation de son président, conformément à l'article 13 du décret constitutif.

Les convocations, l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des points inscrits sont adressés aux membres au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, par courrier avec décharge ou par courriel avec accusé de réception.

Les réunions peuvent se tenir en présentiel, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique sécurisé garantissant l'identification des participants, la confidentialité des échanges et la validité des délibérations.

Le président du Conseil d'administration dirige les débats, veille au respect du contradictoire et assure le bon déroulement des travaux.

Tout membre souhaitant intervenir sur un point inscrit à l'ordre du jour en informe le secrétariat, dans la mesure du possible avant la tenue de la réunion et, au plus tard, une (1) heure avant l'examen du point concerné.

Le président peut, lorsque les circonstances le justifient, inviter toute personne dont l'expertise est jugée utile à participer aux travaux du Conseil, sans voix délibérative.

Article 11 : Sessions extraordinaires

Le Conseil d'administration se réunit en session extraordinaire chaque fois que l'intérêt du TGF l'exige, sur convocation de son président.

La convocation peut également intervenir sur demande motivée d'au moins un tiers (1/3) des membres, adressée au président sur la base d'un ordre du jour précis, conformément à l'article 13 du décret constitutif.

Le directeur général et tout membre du Conseil peuvent saisir le président d'une demande motivée de convocation d'une session extraordinaire.

Lorsque l'urgence le justifie, notamment en cas de difficultés financières majeures, de risques juridiques importants, de manquements éthiques graves ou de toute situation susceptible de compromettre le fonctionnement ou la crédibilité du TGF, le délai de quinze (15) jours prévu à l'article 10 peut être réduit, dans le respect des principes de transparence et de collégialité.

Article 12 : Lieu des réunions

Les réunions du Conseil d'administration se tiennent au siège du TGF ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

Article 13 : Confidentialité des travaux et huis clos

Les délibérations du Conseil d'administration ne sont pas publiques. Les documents et informations examinés par le Conseil d'administration sont couverts par l'obligation de discrétion des membres, dans les conditions fixées à l'article 23 ci-après et à l'article 12 de la Charte éthique et déontologique du TGF.

Le Conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de siéger à huis clos strict lorsque la nature des informations examinées, les exigences de confidentialité ou les intérêts du TGF le rendent nécessaire.

Dans ce cas, la présence de toute personne autre que les membres du Conseil, le directeur général et le secrétariat est exclue.

Article 14 : Quorum

Conformément à l'article 14 du décret constitutif, le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers (2/3) de ses membres sont présents ou dûment représentés au moyen d'une procuration.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de quinze (15) jours. Cette seconde réunion ne peut, en tout état de cause, délibérer valablement qu'en respectant le quorum des deux tiers exigé par le décret constitutif.

CHAPITRE IV : DES DELIBERATIONS ET DES DECISIONS

Article 15 : Délibérations et modalités de vote

Le président accorde la parole aux membres dans l'ordre des demandes d'intervention. Il peut modifier cet ordre lorsque les nécessités du débat, l'équilibre des échanges ou l'intérêt des délibérations le justifient.

Conformément à l'article 15 du décret constitutif, les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des voix des membres présents ou représentés.

Le vote a lieu à main levée, sauf demande de scrutin secret formulée par un membre et acceptée par le président de séance. En toute matière touchant à la situation personnelle d'un membre du Conseil d'administration ou du directeur général, le scrutin secret est de droit.

Article 16 : Procès-verbaux

Les décisions du Conseil d'administration sont constatées par un procès-verbal signé par le président et le secrétaire de séance.

Les procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial, coté et paraphé au niveau du tribunal du lieu du siège du TGF, conformément à l'article 15 du décret constitutif.

Une copie du procès-verbal est transmise à chaque membre du Conseil d'administration dans les meilleurs délais suivant la tenue de la réunion, aux fins d'observations avant adoption à la séance suivante.

Article 17 : Secrétariat du Conseil d'administration

Conformément à l'article 16 du décret constitutif, le secrétariat du Conseil d'administration est assuré par le directeur général du TGF, en collaboration avec le secrétariat permanent rattaché au directeur général et institué par l'arrêté portant définition des attributions des structures de gouvernance du TGF.

A ce titre, il est chargé de la préparation des dossiers soumis au Conseil, de la rédaction des procès-verbaux et de la conservation des archives du Conseil d'administration.

Article 18 : Rapporteur

Pour chaque réunion ordinaire, le Conseil d'administration désigne, sur proposition du président, un rapporteur parmi ses membres.

Avec l'appui du secrétariat, le rapporteur assure la rédaction des conclusions de la réunion, veille au suivi des décisions adoptées et accomplit toute autre mission qui lui est confiée par le président ou par le Conseil d'administration. Il rend compte de l'état d'exécution des décisions lors des réunions suivantes.

CHAPITRE V : DES AUTRES ORGANES ET DE LA DIRECTION GENERALE

Article 19 : Organisation de la direction générale

Conformément à l'article 4 de l'arrêté portant définition des attributions des structures de gouvernance du TGF, la direction générale est structurée en directions et services placés sous l'autorité du directeur général. Elle comprend :

- la direction des projets et programmes ;
- la direction des finances et de la comptabilité ;
- la direction des affaires juridiques, de la conformité et du partenariat ;
- la direction de la planification, des statistiques et du suivi-évaluation ;
- la direction des affaires administratives et des ressources humaines ;
- la personne responsable des marchés publics.

La direction générale dispose en outre, auprès du directeur général, d'un secrétariat permanent et d'un conseiller technique.

Article 20 : Statut et responsabilité du directeur général

Le directeur général est nommé dans les conditions fixées à l'article 19 du décret constitutif. Il assure la gestion opérationnelle du TGF sous l'autorité stratégique du Conseil d'administration.

Le directeur général assiste à toutes les réunions du Conseil d'administration en qualité de membre de droit sans droit de vote.

Il est chargé, en concertation avec le secrétariat, de la préparation et de la distribution des documents nécessaires aux réunions, ainsi que des autres tâches et responsabilités qui lui sont confiées par le Conseil d'administration ou par son président.

Article 21 : Évaluation du directeur général

Le directeur général fait l'objet d'une évaluation annuelle sur la base d'indicateurs définis par le Conseil d'administration, notamment au titre du contrat de performance annuel prévu à l'article 7 du décret constitutif.

Le président du Conseil d'administration, appuyé par le sous-comité chargé des questions de gouvernance lorsqu'il existe, veille à ce que l'évaluation soit conduite chaque année selon les meilleures pratiques, y compris par la fixation d'indicateurs de performance clés et par une évaluation comparative des résultats par rapport aux exercices précédents.

La documentation relative à l'évaluation est communiquée au Conseil d'administration au plus tard à sa première réunion suivant la fin de l'évaluation.

Article 22 : Guichets thématiques

Le TGF est organisé, conformément à l'article 4 du décret constitutif, en guichets thématiques dédiés aux domaines d'intervention prioritaires du TGF. Ces guichets portent sur les thématiques suivantes :

- Agriculture durable et transformation agroalimentaire ;
- Forêts, biodiversité et solutions fondées sur la nature ;
- Transition énergétique et mobilité durable ;
- Protection de la zone côtière et économie bleue ;
- Villes durables et résilientes aux changements climatiques ;
- Gouvernance environnementale et transparence climatique.

Chaque guichet thématique est doté d'un comité thématique chargé d'émettre des avis techniques à l'attention du directeur général sur les demandes de financement qui lui sont soumises.

Les comités thématiques sont composés, à parité, de représentants de l'Etat et de représentants des acteurs non étatiques, en fonction de leurs profils et de leurs expériences significatives dans le domaine relevant du guichet. Ils constituent des organes techniques d'instruction, d'analyse et d'appui, sans pouvoir de décision.

Leur composition, leurs attributions et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, conformément à l'article 4 du décret constitutif.

CHAPITRE VI : DE L'ETHIQUE ET DES OBLIGATIONS DES MEMBRES

Article 23 : Renvoi à la Charte éthique et déontologique

Les principes éthiques et déontologiques applicables aux membres du Conseil d'administration, au directeur général et à l'ensemble des acteurs du TGF sont fixés par la Charte éthique et déontologique du TGF, adoptée par le Conseil d'administration en application de l'article 7 du décret constitutif.

Le présent règlement intérieur fixe uniquement les modalités procédurales de mise en œuvre de la Charte pour les travaux du Conseil d'administration.

Article 24 : Déclarations d'intérêts

Conformément à l'article 11 de la Charte éthique et déontologique du TGF, chaque membre du Conseil d'administration souscrit, lors de son entrée en fonction puis annuellement, une déclaration d'intérêts. Cette déclaration est également actualisée en cas de modification substantielle des éléments qui y figurent.

La déclaration d'intérêts est tenue par le secrétariat permanent du Conseil d'administration dans des conditions garantissant sa confidentialité, sous réserve d'un cas avéré de conflit d'intérêts porté à la connaissance du Conseil.

Article 25 : Conflits d'intérêts

Tout membre du Conseil d'administration ayant un intérêt personnel, direct ou indirect, dans une affaire soumise à délibération est tenu d'en informer sans délai le président du Conseil et de s'abstenir de participer à l'examen et au vote de la question concernée.

Le président porte le fait à la connaissance du Conseil, qui arrête les mesures appropriées dans les conditions fixées à l'article 26 de la Charte éthique et déontologique du TGF.

Article 26 : Obligation de discrétion

Les membres du Conseil d'administration sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des délibérations, informations et documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, y compris après la cessation de leurs fonctions, sous réserve des obligations légales de transparence.

Article 27 : Assiduité

Les membres du Conseil d'administration sont tenus d'assister personnellement aux réunions du Conseil, sauf empêchement dûment justifié auprès du président. L'absence répétée est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article 7 du présent règlement.

CHAPITRE VII : DES INDEMNITES

Article 28 : Indemnités de session

Conformément à l'article 17 du décret constitutif, les fonctions de membre du Conseil d'administration sont gratuites.

Toutefois, les membres bénéficient d'une indemnité de présence effective aux réunions, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

Les membres du Conseil d'administration ne peuvent recevoir, directement ou indirectement, d'un porteur de projet, d'un partenaire ou de tout tiers en relation avec le TGF, aucun autre avantage lié à l'exercice de leurs fonctions, conformément à l'article 19 de la Charte éthique et déontologique du TGF.

CHAPITRE VIII : DU PERSONNEL DU TGF

Article 29 : Composition et principes de recrutement

Conformément à l'article 29 du décret constitutif, le personnel du TGF comprend :

- les fonctionnaires détachés ou mis à la disposition du TGF ;
- les agents contractuels recrutés par appel à candidatures.

Le recrutement est fondé sur les principes de transparence, d'égalité d'accès et de mérite. Le TGF peut également recourir à toute autre catégorie de personnel ou d'expertise dans le cadre de conventions spécifiques, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 30 : Statut du personnel, rémunération et conditions de travail

Le statut du personnel du TGF, la grille de rémunération, ainsi que les conditions de travail, sont adoptés par le Conseil d'administration sur proposition du directeur général, conformément à l'article 7 du décret constitutif. Le statut précise les conditions de recrutement, de rémunération, d'avancement, ainsi que les droits et avantages reconnus au personnel.

La Charte éthique et déontologique du TGF est opposable à tout membre du personnel et jointe à tout acte de recrutement.

Les horaires de travail, les modalités de congés annuels et les autorisations d'absence sont fixés par décision du directeur général, dans le respect de la législation du travail applicable et du statut de la fonction publique pour les fonctionnaires détachés.

Article 31 : Évaluation annuelle et passation

Chaque agent fait l'objet d'une évaluation annuelle de performance, sur la base d'objectifs fixés en début d'exercice, selon des modalités précisées par décision du directeur général.

Tout agent quittant ses fonctions, ainsi que le directeur général à l'issue de son mandat, procède à la restitution des biens, équipements, accès informatiques et dossiers du TGF en sa possession, et assure la transmission documentée des dossiers en

cours à son successeur ou à la personne désignée par sa hiérarchie. Un procès-verbal de passation est établi et conservé conformément au chapitre XII du présent règlement.

CHAPITRE IX : DE LA GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE

Article 32 : Ordonnancement

Le directeur général est l'ordonnateur principal du budget du TGF, conformément à l'article 20 du décret constitutif. Il peut déléguer sa signature dans les conditions et limites fixées par le Conseil d'administration.

Article 33 : Circuit de la dépense

Toute dépense du TGF suit un circuit de validation comprenant :

- l'engagement par le service demandeur ;
- la vérification par la direction des finances et de la comptabilité ;
- l'ordonnancement par le directeur général ou son délégataire ;
- le paiement par l'agent comptable, dans le respect des règles de la comptabilité publique.

Les fonctions d'ordonnateur, d'agent comptable et d'engagement de la dépense sont exercées par des personnes distinctes, conformément au principe de séparation des fonctions.

Article 34 : Signature des conventions et contrats

Les conventions et contrats engageant le TGF sont signés par le directeur général, dans la limite des autorisations données par le Conseil d'administration conformément à l'article 7 du décret constitutif. Au-delà des seuils fixés par le Conseil d'administration, l'autorisation préalable de ce dernier est requise.

Article 35 : Gestion des comptes

Conformément à l'article 23 du décret constitutif, les opérations financières du TGF sont effectuées sur un compte ouvert au Trésor public et, le cas échéant, sur un compte bancaire commercial autorisé par le ministre chargé des finances.

Ces opérations sont réalisées conformément aux règles de la comptabilité publique. Une dotation financière initiale de démarrage est mise à la disposition du TGF.

CHAPITRE X : DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Article 36 : Principes généraux

La passation des marchés du TGF repose sur les principes de libre accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats, de transparence et d'efficacité de la dépense.

Elle est conduite par la personne responsable des marchés publics du TGF, qui doit maîtriser les règles régissant la passation, l'exécution, le contrôle et la régulation des marchés publics en République togolaise.

La personne responsable des marchés publics est nommée par arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du directeur général après approbation du Conseil d'administration.

Elle est choisie parmi les cadres de catégorie A, échelle 1, ou de niveau équivalent, justifiant d'au moins cinq (5) années d'expérience dans le domaine des marchés publics.

Article 37 : Missions de la personne responsable des marchés publics

La personne responsable des marchés publics est assistée dans sa mission par une cellule de gestion des marchés publics et par une commission de contrôle des marchés publics, dont la composition et le fonctionnement sont fixés dans le respect de la réglementation en vigueur.

Article 38 : Procédures de passation

Les marchés du TGF sont passés selon leur montant et leur objet par :

- demande de cotation ;
- appel d'offres restreint ;
- appel d'offres ouvert ;
- entente directe, dans les cas limitativement énumérés par la réglementation nationale des marchés publics et sous condition de motivation écrite.

Les seuils applicables à chaque procédure sont fixés par le Conseil d'administration.

Article 39 : Commission d'analyse et de traçabilité

Il est institué, auprès de la personne responsable des marchés publics, une commission d'analyse des offres chargée d'évaluer les propositions reçues et de proposer une attribution au directeur général. Sa composition garantit l'indépendance et l'absence de conflit d'intérêts, dans le respect de la Charte éthique et déontologique du TGF.

Chaque procédure de passation de marché fait l'objet d'un dossier complet conservé par la personne responsable des marchés publics. Ce dossier comprend notamment les termes de référence, les offres reçues, le rapport d'analyse et la décision d'attribution.

CHAPITRE XI : DE LA GESTION DES PROJETS ET FINANCEMENTS

Article 40 : Dépôt des demandes de financement

Les demandes de financement sont soumises au TGF par les guichets thématiques concernés, selon les modalités et calendriers définis

par la direction générale et validés par le Conseil d'administration.

Article 41 : Instruction des demandes

Chaque demande fait l'objet d'une instruction technique portant notamment sur l'éligibilité, la conformité environnementale et sociale, ainsi que la cohérence avec les objectifs du TGF.

Le délai d'instruction ne peut excéder soixante (60) jours, sauf demande de production d'informations complémentaires utiles à l'examen du dossier. Ce délai est suspendu pendant la durée nécessaire à la fourniture des éléments demandés.

Article 42 : Avis des comités thématiques

Les comités thématiques compétents examinent les dossiers instruits et formulent un avis motivé transmis à la direction générale, dans le respect de leurs attributions techniques.

Article 43 : Décision de financement

Le directeur général statue sur les demandes dans la limite des délégations qui lui sont consenties par le Conseil d'administration. Au-delà de ces limites, la décision est soumise au Conseil d'administration, conformément à l'article 7 du décret constitutif.

CHAPITRE XII : DES RECOURS ET DES PLAINTES

Article 44 : Recours des porteurs de projets

Tout porteur de projet peut demander le réexamen d'une décision de rejet dans un délai de trente (30) jours à compter de sa notification.

Article 45 : Traitement des recours

La demande de réexamen est instruite par un service distinct de celui ayant traité la demande initiale. Une réponse motivée est apportée au porteur de projet dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la demande.

Article 46 : Plaintes des parties prenantes

Les plaintes formulées par les communautés ou parties prenantes affectées par un projet financé par le TGF sont enregistrées et traitées dans un délai de soixante (60) jours, dans les conditions fixées par la Charte éthique et déontologique du TGF et par les procédures internes du TGF.

CHAPITRE XIII : DU REGIME DISCIPLINAIRE DU PERSONNEL

Article 47 : Principes

Tout manquement aux obligations professionnelles, à la Charte éthique et déontologique du TGF ou au présent règlement intérieur expose son auteur aux sanctions prévues par le statut du personnel

adopté par le Conseil d'administration, sans préjudice des poursuites civiles ou pénales éventuelles.

Article 48 : Prévention du harcèlement moral et sexuel

Aucun membre du personnel ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ou sexuel, ni pour avoir témoigné ou relaté de tels agissements.

Aucun membre du personnel ne peut faire l'objet d'un harcèlement se traduisant par la dégradation délibérée de ses conditions de travail portant atteinte à sa dignité ou à son intégrité physique et morale. Toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement est passible d'une sanction disciplinaire, sans préjudice de poursuites judiciaires.

Article 49 : Échelle des sanctions

Les sanctions applicables au personnel du TGF, énumérées par ordre de gravité croissante, sont les suivantes :

- l'avertissement ;
- le blâme ;
- la mise à pied disciplinaire ;
- la rétrogradation ;
- le licenciement pour faute, sans préjudice des règles applicables aux fonctionnaires détachés qui relèvent de leur statut d'origine.

L'avertissement antérieur peut constituer une circonstance aggravante justifiant une sanction plus lourde. Toutefois, aucune sanction antérieure de plus de trois (3) ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée pour justifier ou aggraver une nouvelle sanction.

Article 50 : Procédure contradictoire

Aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ne peut être prononcée sans que l'agent concerné ait été mis en mesure de présenter ses explications, le cas échéant assisté d'une personne de son choix, et sans qu'il ait été préalablement informé par écrit des griefs retenus contre lui.

Toute sanction est prise dans le respect des dispositions du statut général de la fonction publique ou du Code du travail, selon le régime juridique applicable à l'acte d'engagement.

Article 51 : Autorité disciplinaire

Les sanctions jusqu'au blâme inclus sont prononcées par le directeur général. Les sanctions plus graves sont prononcées par le directeur général après information du Conseil d'administration, ou par ce dernier lorsque l'agent concerné est le directeur général.

Article 52 : Conservation des documents

Les documents administratifs, financiers, techniques et comptables du TGF sont conservés pendant une durée minimale de dix (10) ans, sans préjudice des durées de conservation plus longues prévues par les règles de la comptabilité publique ou par les conventions de financement.

Article 53 : Organisation de l'archivage

L'archivage des documents du TGF est organisé sous la responsabilité de la direction des affaires administratives et des ressources humaines, en articulation avec les services producteurs, dans des conditions garantissant la traçabilité, la sécurité et l'accessibilité aux organes de contrôle.

CHAPITRE XV : DU SIGNALEMENT, DU CONTROLE ET DE L'INTEGRITE

Article 54 : Canal de signalement

Conformément à l'article 35 de la Charte éthique et déontologique du TGF, un dispositif de signalement confidentiel et accessible est mis en place pour permettre la remontée de tout manquement ou irrégularité constaté dans le fonctionnement du TGF.

Article 55 : Traitement des signalements

Les signalements sont examinés par la direction des affaires juridiques, de la conformité et du partenariat, sous l'autorité fonctionnelle du Conseil d'administration en ce qui concerne les signalements visant les membres du Conseil ou le directeur général.

CHAPITRE XVI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 56 : Reddition de comptes

Conformément à l'article 7 du décret constitutif, le Conseil d'administration rend compte semestriellement de ses activités aux ministres de tutelle.

Article 57 : Modification

Le présent règlement intérieur peut être modifié par décision du Conseil d'administration, dans les mêmes formes que celles ayant présidé à son adoption.

Article 58 : Adoption et entrée en vigueur

Le présent règlement intérieur est adopté par le Conseil d'administration du TGF, conformément à l'article 18 du décret n°_____/PC du fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du TGF.

Il entre en vigueur à compter de la date de son adoption par le Conseil d'administration.

Fait à Aného, le

Le président du Conseil d'administration

DRAFT CONFIDENTIEL